

מסורת הש"ס

(א) נדרים מה'. (ב) לעיל סא. (ג) לעיל סא. (ד) נסס פ"ט. (ה) לעיל גב. טז. (ו) [תוספתא מיר פ"ג ע"ט היטבי]. (ז) לעיל ע. (ח) נדרים עט. (ט) לעיל ע. (י) [נסתהדין פו.]. (יא) דף פ. (יב) [נמנדר ל.]. (יג) שייך למתני לעיל ע. (יד) נפי' תוס' סנהדרין יא. ד"ה רשב"ג. (טו) כן הוא ג"י מהרש"ל ומתהרש"ל לא גרס אי"נ רק כזה קאמר שמואל.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה רבי יהודה וכו' דרבא רמובה שאני. עי' תשובת מהרי"ל פ"ג סימן ז:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ר' יהודה וכו' שאני הס"ד ואח"כ מ"ה א"י בההיא קאלמר:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה בשלמא. שו"ד דתלה כו'. ניב דלס לאן כן אי אפשר להכריע מפירות (ועמ"ש רבינו צי"ד סימן ג' לה"ס ס"ק ח').

מוסף רש"י

דברים שיש בהן עיגוי נפש. דמכיוצא (נמצדכ ל') לעומת נפש אשה יקומת ואשה יפרט (נדרים עט.).

תוספות רי"ד

ר"י אומר וכו'. ר"י היינו ת"ק. אמר אב"י כהנת אתא לאשמועינן. רבא אמר חדש מלא וחודש חסר א"כ. א"ר ל"ש אלא במפרש (כ"כ) אבל בסתם יוציא ויתן כתובה לאלתר. ושמואל אמר אפילו בסתם לא יוציא שמה ימצא פתח לנדרו. וק"ל ה' כשמואל בדיוני' (מתני') [שקלא] המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל מיני פירות יוציא ויתן כתובה. ור"א בישראל' יוס' א' יקיים ב' יוציא וי"כ. ובכהנת ב' יקיים ג' יוציא וי"כ המדיר את אשתו שלא תתקשט בא' מכל ההכשרין יוציא וי"כ. ר' יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה [ובשד"ות] ל' יוס' פ"י אם מדיר את אשתו שלא תאכל פרי פ' אע"פ שלא הדירה אלא מאותו פרי בלבד ובכל הפירות היא מותרת אמר' יוציא וי"כ וכן נמי אם הדירה היא מוקמטין לה לקמן בנדרה איהי וקיים לה איהו (וכו') הוא אליבא דשמואל אבל אליבא דרב כגון שהדירה הוא ואמר הנאת תשמישך אסור עלי כקונם אם תאכלי פרי פ' או אם תתקשט בשם פ' חזיל נדרא) ואשת' בשלמא לרב כאן בסתם כאן במפרש אלא לשמואל ק'. פ"י בירשא דתנן ל' יוס' הר במפרש הלכך ממתינן ל' עד ל' יוס' אבל כאן

המדיר פרק שביעי כתובות

מעשה דנים חורון. נזדרים צפרק השותפין: היינו סנה קמא. דליהו נמי שלשים יוס קאמר י: **במפרש**. שפירש שלשים יוס הוא דלא כפינן ליה להוציא אלא יעמיד פרנס: **משום דאיכא לערא דפרווייהו** לא גרסינן: **יוליא ויוסן כפובה**. לאלתר: **שנדרה היא**. ומה יס לו עוד להמתין אי ניחא לה לדירה

למישקל כתובתה ומיפק לא תצקש פתח לנדרה אבל היכא דלדרה איהו כגון מליהנות לו ימתין שמה ימצא פתח לנדרו: **וקסבר רבי מאיר הוא**. שקיים נתן אכצע צין שיניה והשיכה לפיכך יתן כתובה. וסתם ממתינן ר"מ היא': **אס רנא הנעל**. מתחילה להפר יפר: **ואס**. לא רנא וקיים לה ואמר אי אפשי כו': **בעניות שלא נתן קצבה**. יוליא ויתן כתובה. אלמא הוא נתן דהא נזדרה היא וקיים הוא אוקימתא למתנינן: הכי גרסינן והא סנן רבי יהודה **אומר בישראל יוס אחד יקיים**. גבי שלא טטעום דלוקימתא נזדרה היא וקיים הוא וקאלמר רבי יהודה יוס אחד יקיים יתר מינן יוליא ויתן כתובה: **אלמא נעל מלי מיפר**. נדרי קישוט מדקנים ליה כתובה על שקיימו: **אס ארחץ אס לא ארחץ**. נזדרים' מפרש לה דלמרה תיאסר הנאת רחיה עלי אס ארחץ ושצועה שלא ארחץ וכן אס אתקשט תיאסר הנאת קישוט עלי אס צצשמים אתקשט עד זמן פלוני: אס לא אפקשט. שצועה שלא אתקשט: **אין אלו נדרי עיגוי נפש**. ואין הצעל מיפר דלענות נפש כתיב^(ז):‏

צבגדי

לה רבי מאיר ורבי יהודה אומרים היא נתנה אצבע בין שיניה לפיכך אם רצה הבעל להפר יפר ואם אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא שלא בכתובה רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים הוא נתן אצבע בין שיניה לפיכך יאם רצה הבעל להפר יפר ואם אמר אי אפשי באשה נדרנית יוציא ויתן כתובה איפוך ר"מ ורבי יהודה אומרים הוא נתן רבי יוסי ורבי אלעזר אומרים היא נתנה וסבר רבי יוסי היא נתנה והתנן רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה אימא רבי מאיר ורבי יוסי אומרים הוא נתן רבי יהודה ורבי אלעזר אומרים היא נתנה וסבר רבי יהודה היא נתנה והתנן ר"רבי יהודה אומר בישראל יוס אחד יקיים אימא רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי אומרים הוא נתן רבי מאיר ורבי אלעזר אומר היא נתנה ואם תמצא לומר זוגי זוגי קתני אימא רבי מאיר ורבי אלעזר אומרים היא נתנה רבי יהודה ורבי יוסי אומרים הוא נתן והא סתמא דלא כרבי מאיר וסבר רבי יוסי בעניות שלא נתן קצבה אלמא בעל מצי מיפר ורמינהו ^(ז)אלו דברים שהבעל מיפר דברים שיש בהן עיגוי נפש ה"ם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עיגוי נפש ואלו הן נדרי עיגוי נפש שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין ושלא אתקשט בבגדי

עא.שלא תטעום אחד מב"ה הפירות. לאו צכל פירות מדיר לה דא"כ

לא הוה חייל דאי אפשר לה לקיים כדלמרי' צריש פרק שני נזדרים (דף יד:) דכי אמר קונם עיני צשינה סתם לא חייל נדר למיסר שינה אלא שלא טטעום צמין אחד צצפירות כדלמרנין צתוספתא דאפילו לא טעמה מין זה מעולם אצל למאי דסלקא דעמין דלדרה איהו ותלגוה צתשמיש המטה חל אפילו הדירה מכל פירות כיון דאפשר לה לאכול וליאסר צתשמיש המטה כי היא דשלחי נדרים (דף פט:) דלמר חיתסר כל הנאות דעלמא עלי כו' וצרכיה טיגא שלא יגנה מן העולם אלמא חל הנדר:

רבי יהודה היינו ת"ק. צהולנן (יצמות דף מח: ושס) פ"י ר"י דחדש דקרא שלשים יוס כדדרשינן הסם ירח שלשים ימים שלשים וצינור (דף ה. ושס) נמי אמרינן ואימא שלשים יוס כדכתיב עד חדש ימים אצל דצרבנן לא הוי אלא חסר כדלמרי' צפ' אין נערינן (ערכין דף ט:) וצפ"ק דר"ה (דף יט:) רשב"ג אומר רלו חדש רלו שלשים וקשה דהכא פריך היינו ת"ק ואצ"י נמי דלמר כהנת אמא לאשמועינן אית ליה דחדש שלשים יוס ואומר ר"י דהכא משום דצעי למימר וצכהנת שנים יקיים נקט חדש וג' חדשים דהצחנה וט' חדשים דמעוצרת דהוו חדשים דשלשים יוס משום דטורח הוא לפרש ולומר ז' יוס וע"ר יוס נקט חדשים ועוד י"ל דאפי' צלישא דרבנן הוי חדש שלשים היכא דלא מוכח אצל ^(ז)היכא דמוכח שאני:

(א) ^(ז)**אי** נמי בהא קאמר **שמואל דאיכא צערא דתרווייהו**. הכי גרסינן לה צכל הספרים אע"ג דכבר אלכרינהו ספיר מלכיותא קמייתא מ"מ כן דרך הש"ס שעושה צ' לריכותות לשני האמוראים כשיש לו וצקונטרס לא גרים ליה וצפ' אע"פ (לעיל דף סא:) לא גרים ליה צשום ספר: **בשלמא דרב כאן בסתם ב'**. וסלקא דעמין [א] דתלה צתשמיש דלמר יאסר הנאת תשמישך עלי אס טטעום מאותו המין: **שנדרה היא וקיים לה הוא**.

פ"י צקונט' ומה יס לו עוד להמתין אי ניחא לה למישקל כתובה ולמיפק לא תצקש עוד פתח לנדרה ומימה לפירושו דמאי פריך לקמן ותתקשט ותיאסר אי לצ"ש כו' הוציל וכבר תירצנו דנזדרה היא לא שייך המתנה ונראה לר"י דהשתא לא

מייירי צתלנינהו צתשמיש אלא שנדרה הנאה צאחד מכל מיני פירות כל זמן שהיא תחתיו דאס נדרה לעולם א"כ מה תרויה צמה ציוציא חף ע"ג דנזנדר של תשמיש ממתנת צנדר של פירות אינה יכולה לצכול אפי' יוס אחד: **ואם אמר אי אפשי באשה נדרנית תצא בלא כתובה**. והא דתנן צפרקין (לקמן עב.) נודרת ואינה מקיימת תלא צלא כתובה אצל מקיימת לא הג"מ צצאר נדרים אצל נדרים שיש צבה עיגוי נפש אפי' מקיימת יולאה צלא כתובה דיש חילוק צין אותם נדרים לצאר כדלמרנין לקמן גבי כנסה ע"מ שאין עליה נדרים: **בעניות שלא נתן קצבה**. ועל כרחק מתני' לשמואל נזדרה היא וקיים לה הוא דאי צהדירה הוא הא קאלמר שמואל ימתין עד שימצא פתח לנדרו: **אימא רבי מאיר ורבי אעזר אומרים היא נתנה אצבע ב'**. הקשה ר"ת דהכא אית ליה לר"מ היא נתנה ולהכי יוליא צלא כתובה ולקמן (דף עג.) תניא רבי מאיר אומר כל היודע צאשתו שנודרת ואינה מקיימת יקניטנה כדי שתדור לפניו ויפר לה אמרו לו אין אדם דר עס נחש כצפיהא אחת פירוש ולכך יוליא צלא כתובה משמע דלר' מאיר לא יוליא ואס יוליא יתן כתובה ולקמן מגיה ר"ת צשני צרייתות רבי יהודה דתרווייהו חד תנא קתני להו מדקאמר לקמן מאן דמתני אהא כל שכן אהא ואין נראה דלא הועיל כלום דזאת הסוגיא אלינא דשמואל אצל לרב אין צריך להגיה צצרייתא וסצרי רבי מאיר ורבי יהודה היא נתנה ונראה לר"י דמודה רבי מאיר דאס יוליא צצציל כך דלא יתן כתובה אלא משום דלתנא דפליג עליה מנזה להוציא דעד כאן לא קא מיציעיל לן צקוטה צפרק ארוסה (דף כה.) צעוצרת על דת אס אסור לקיימה או לא אצל פשיטא דמלוה לגרשה וקאלמר רבי מאיר אס הוא רוצה יכול לעכבה על ידי תקנה זו: **רבי יוסי אומר אין אלו נדרי עיגוי נפש**. משמע הכא דרחיה וקישוט לא הוי עיגוי נפש לרבי יוסי אפילו נדרה לכמה ימים וכן נראה לרשב"א מדקתני סיפא ואלו הן נדרי עיגוי נפש ואי רחיה עולם הוי נדרי עיגוי נפש הוי"ל למינקט רחיה וקישוט ולא גרים צריש פרק צתרא דנדרים (דף פ.) ורבי יוסי ציוול דיומא לא שמה ציוול דמשמע הא רחילת עולם הוי עיגוי ומתוך סוגיא דהתם אי אפשר לגרום כן ואין להאריך כאן: **אין אלו נדרי עיגוי נפש**. ולא גרים ואלו הן נדרי עיגוי נפש שלא אוכל צצר ושלא אשתה יין דמשנה היא צפ' צתרא דנדרים (דף עט:) והתם גרסי' ואלו הן נדרי עיגוי נפש אמרה קונם פירות העולם עלי וליכא למימר דהך דמיייתי הכא צרייתא היא ולא משנה דכיון דמנ"י למפכך ממתניתין לא צציק ממתין ומיייתי צרייתא: **הבי** גרסינן רבי יוסי אומר אין אלו נדרי עיגוי נפש משום עיגוי נפש הוא דאינו מיפר אצל מיפר הוא משום דברים צצניו לצניה

הניחא

עין משפט ור מוצה

ז א מיי פ"צ מהלכות אשות הלכה כג:
ח ב ג מיי שס הל' כד טור אה"ע סי' עב וטוש"ע י"ד סי' רלה סעיף ג:

ב ד מיי פ"צ מהלכות נדרים הלכה ד סנה לאין רמב טוש"ע י"ד סי' רלד סעיף ט:
י ה מיי שס הלכה ה טוש"ע שס סעיף טו:

—❧—

תוספות ר"ד (המשך)

שלא פ"י עד זמן פ' אלא סתם הדירה יוציא וי"כ מיד אלא לשמואל דאמר דאפילו בסתם לא יוציא עד ל' יוס הכא אמאי תני יוציא ויתן כתובה מיד.

ומהדר הבב"ע שנדרה היא וקיים לה הוא וקסבר הוא נתן אצבע בין שיניה פ"י אין כח בבעל להדיר את אשתו שלא טטעום או שלא תתקשט אלא כגון שנדרה היא והוא שמע ולא הפר לה אלא קיים לה וקסבר רבי הנאי בין ת"ק בין ר"י בין ר' יוסי דהוא נתן אצבע בין שיניה כלומר אע"פ שהיא לדידה למישקל כתובתה מוטל שהי' יכול להפר לה ולא הפר שהיא נדרה ע"ד שיפר לה בעלה נדרה וכיון שלא רצה להפר כל התואנה עליו מוטלת הלכך יוציא וי"כ. וכיון שלא הפר נדרה אין לנו לחת לו זמן שמא תמצא פתח לנדרה דאי ניחא לה לדידה למישקל כתובתה ומיפק לא תבקש פתח לנדרה אבל בירשא שנדר הוא שלא תינהג מנכסיו [אפי' אם] נדר בסתם ימתין שמה ימצא פתח לנדרו. תניא האשה שנדרה בנזיר ושבע בעלה ולא תנהג אצבע בין שיניה ור"י אומרים הוא נתן אצבע בין שיניה לפיכך אם רצה הבעל להפר יפר ואם אמר א"א באשה נדרנית ולא רצה להפר יוציא וי"כ. פ"י ר"א משיל כל התואנה והאשה שנדרה והני תנאי הטילו כל התואנה על הבעל שקיים לה משה' יוציא וי"כ. וכיון דסתם לן תנא כי הני תנאי הלכתא הכי יהוא נתן אצבע בין שיניה והאי דקאמר רצה באשה נדרנית לא מפני שהוא תובע גירושין שאע"פ שהוא שותק והאשה תובעת גירושין מוציא דבתנן במתני' אלא ה"פ כיון שיכול להפר ולא הפר כאילו אמר הוא א"א בא"נ וכל התואנה מוטלת עליו. א"נ איירי דקאמר ת"ק א"א אמרי נמי אינהו א"א ולא דוקא אלא בזמן דהוא